



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 2ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4039082-53.2026.8.26.0100/SP

AUTOR: NEW HAMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SENTENÇA

Trata-se de pedido de **Recuperação Judicial** ajuizado por **NEW HAMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 09.243.285/0001-66, estabelecida na Avenida Prestes Maia, 1444 – CEP: 09930-270 – Centro – Diadema/SP, com fundamento nos artigos 47 e 48 da Lei nº 11.101/05.

A recuperanda alegou exercer atividade empresarial no ramo de fabricação e comercialização de móveis há mais de dois anos, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 48 da LRF.

Aduziu enfrentar crise econômico-financeira decorrente da retração do setor moveleiro, aumento de custos operacionais, restrição de crédito e redução do consumo. Ainda, expôs em sua exordial a ausência de empregados e a pretensão de alienação de imóveis particulares dos sócios para quitação do passivo.

Após a juntada da emenda à inicial, no Evento 11, a requerente pleiteou o parcelamento das custas iniciais do processo, pedido acolhido pela decisão de Evento 21. Posteriormente, no Evento 29, foi deferido o processamento da presente recuperação judicial, com a nomeação de Ativos Administração Judicial.

A Administradora Judicial nomeada apresentou, no Evento 43, parecer fundamentado em diligência presencial à sede das Recuperandas e análise documental, asseverando a inexistência de atividade empresarial regular pela Recuperanda.

Constatou-se a ausência de operação econômica, inexistência de estrutura funcional mínima, ausência de empregados, faturamento incompatível com atividade operacional regular e possível utilização do instituto recuperacional com desvio de sua finalidade.

Em atenção aos aludidos apontamentos, a Recuperanda manifestou-se por meio do Evento 48. No petição, sustentou que a presente recuperação judicial visa o soerguimento e a retomada das atividades da empresa, cuja premência é acentuada pela paralização de sua operação e necessidade de reestruturação do passivo.

Nesse sentido, aduz que a ausência de atividade é circunstancial e reversível, não representando um impeditivo à utilização do instituto recuperacional. Salienta, ainda, que a preservação do patrimônio imobilizado, estimado em R\$ 7.000.000,00 respalda eventual retomada da operação e quitação integral dívida concursal.

Por fim, expôs a impossibilidade de pagamento imediato de eventual honorário arbitrado em favor da Administradora Judicial, requerendo a fixação inicial de valor e adimplemento do remanescente após venda do imóvel da empresa.

Em parecer conclusivo (Evento 51), a Administradora Judicial opinou pela extinção do feito, ante a ausência de cumprimento do caput do art. 48, nos termos do art. 485, IV, do CPC, destacando que o instituto da Recuperação Judicial se presta ao soerguimento de empresas viáveis e em atividade, não se observando, no presente caso, seus requisitos legais.

É o relatório.

Fundamento e decido

Diante dos elementos presentes nos autos, a pretensão recuperacional não comporta prosseguimento. A recuperação judicial constitui instrumento jurídico voltado à preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora, dos empregos e da circulação de riquezas, conforme expressamente dispõe o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Por sua própria natureza, o instituto pressupõe a existência de atividade empresarial efetivamente exercida, de maneira regular e contínua, não se destinando à mera reorganização patrimonial de devedor inativo ou à administração coletiva de passivos sem correspondente atividade econômica em funcionamento.

O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 estabelece, como requisito objetivo indispensável ao deferimento da recuperação judicial, o exercício regular da atividade empresarial há mais de dois anos.

A própria petição inicial contém afirmação expressa de que a empresa não possui empregados em atividade, tendo ocorrido desligamento integral do quadro funcional, o que corrobora a diligência e análise encartada pela Administradora Judicial acerca da inexistência de operação atual da empresa.

Nessa seara, a Recuperanda sustenta que a solução da crise dependeria essencialmente da alienação de imóveis pertencentes ao sócio administrador, com utilização do produto da venda para pagamento do passivo.

Todavia, o quadro delineado evidencia que a pretensão central do presente feito não consiste na preservação da atividade empresária em funcionamento, mas na tentativa de reorganização patrimonial voltada à satisfação de dívidas já consolidadas, sem demonstração concreta de continuidade ou retomada efetiva das operações empresariais.

Some-se a isso o fato de a Recuperanda ter declarado a impossibilidade de arcar, neste momento, com a remuneração da Administradora Judicial, o que, por si só, inviabiliza o prosseguimento do feito, uma vez que constitui dever da empresa suportar os custos inerentes ao processo recuperacional.

A doutrina entende que, não havendo o adequado pagamento da remuneração do administrador judicial, deve o processo ser extinto, ante a demonstração de inviabilidade da recuperanda. Nesse sentido (grifo nosso):

"No caso da recuperação judicial, a impossibilidade de a devedora arcar com os honorários do administrador judicial deve ser encarada como indício de inviabilidade. (...) Como dispõe o já referido art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas do processo. Efetivamente, a recuperação judicial consiste em ação cujo processamento é bastante oneroso para todos os envolvidos. Do ponto de vista da devedora, existe a necessidade de realização de atos custosos, como a assembleia de credores e a instauração de órgãos de fiscalização e acompanhamento, como é o caso do administrador judicial. Isso sem falar da taxa judiciária, normalmente alta porque o valor da causa – correspondente passivo sujeito à recuperação – usualmente chega ao teto das tabelas de custas dos Tribunais e das despesas para a publicação dos diversos editais. Finalmente, a recuperanda deverá providenciar por ocasião da entrega do plano de recuperação, os laudos previstos no art. 53, II e III, elaborados por profissionais habilitados, normalmente bem remunerados. Em razão disso, os assessores legais da recuperanda devem, previamente ao ajuizamento da ação, alertar seu cliente para tal situação. Mesmo nos casos das empresas que atuam sob o pálio da gratuidade de custas, as despesas não cobertas pelo benefício são altas. Como a recuperação judicial impõe um pesado ônus aos credores – que têm que esperar, na melhor das hipóteses, meses para começar a receber parte de seu crédito -, a ação tem que apresentar um mínimo de chances de êxito, o que não se afigura possível quando a recuperanda não reúne condições de sequer arcar com as despesas do processo. Adicionalmente, o administrador judicial, corresponsável pela boa condução do processo e por garantir aos credores a lisura do processo de negociação, não pode ficar sem a remuneração adequada. Em função de tudo isso, a solução mais adequada parece ser a extinção da ação quando a recuperanda não reúne condições de arcar com a remuneração do administrador judicial." (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresa e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 3a. Edição; São Paulo: Almedina: 2018. pp. 269/270)."

Assim, a ausência de atividade econômica efetiva descaracteriza a própria finalidade social da recuperação judicial, enquanto a impossibilidade de pagamento da remuneração do administrador judicial afronta pressuposto legal

indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

Nesse contexto, resta configurada a ausência de pressuposto constitutivo válido ao regular desenvolvimento do processo de recuperação judicial e interesse processual, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 e aparente inviabilidade de custeio do processo.

Cumpre destacar, ainda, que o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou, em casos análogos, pela revogação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial diante da ausência de pressuposto processual indispensável:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que tornou sem efeito o processamento do pedido recuperatório diante da resistência das recuperandas no pagamento das verbas destinadas ao administrador judicial – Existência de recurso precedente julgado por esta Câmara que entendeu inexistirem elementos que indicam a teratologia no arbitramento da verba remuneratória – Descumprimento de obrigação assumida pelas requerentes, constante de decisão monocrática proferida pelo Magistrado de primeiro grau, mantida por este Tribunal – Inviabilidade em se prosseguir com o processamento da recuperação judicial – Recuperandas que, por sua própria desídia, conduziram à revogação do processamento de seu pedido recuperatório – Juízo de primeiro grau a quem cabe determinar os efeitos da decisão recorrida, ora mantida. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. “Trata-se de descumprimento de obrigação assumida pelas requerentes, constante de decisão monocrática proferida pelo Magistrado de primeiro grau, mantida por este Tribunal, inexistindo, diante disso, viabilidade no regular processamento da recuperação judicial.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2171769-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018)

Por fim, não se mostra cabível a convolação do feito em falência, tendo em vista o rol taxativo previsto no art. 73 da Lei nº 11.101/2005, concluindo-se que eventuais irregularidades não contempladas no referido dispositivo devem conduzir à extinção da recuperação judicial.

Os pressupostos processuais constituem matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame a qualquer momento, desde que antes da resolução do mérito da causa, podendo, inclusive, decorrer de fato superveniente ao seu recebimento. E verificando-se a ausência de um dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito, este deve ser extinto, na fase em que estiver, sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC (nesse sentido vide: JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.1: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646579. P. 934).

Nessas condições, a extinção da recuperação judicial revela-se a medida adequada à hipótese concreta, diante da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo.

Diante do exposto, **JULGO EXTINTO** o processo, **sem resolução do mérito**, nos termos do **art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 189 da Lei nº 11.101/2005**, em razão da ausência de pressuposto válido ao processamento da recuperação judicial e da falta de interesse processual, consubstanciadas no não preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, notadamente pela inexistência de exercício regular da atividade empresária.

Revogam-se eventuais medidas anteriormente deferidas.

Demais questões pendentes restam prejudicadas.

EXONERO a administradora judicial do encargo assumido a partir da publicação desta sentença.

INTIME-SE e cientifique-se a JUCESP, a Receita Federal, o Ministério Público, a Fazenda Nacional, a Fazenda do Estado de São Paulo e a Fazenda Municipal desta Capital, para que tomem ciência da revogação dos efeitos do processamento da recuperação judicial.

Ciência ao **Ministério Público**.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Custas ex-legis.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA GALHARDO PALMA, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610009281126v14** e do código CRC **4a508c2f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA GALHARDO PALMA

Data e Hora: 11/05/2026, às 15:28:55
